

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0500881-37.2018.4.05.8204/PB**

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: WALDIR DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, **mantendo a sentença**, entendeu que, para fins de fixação da DCB do auxílio-doença concedido judicialmente, o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial deve ser computado a partir da data de sua efetiva implantação, e não da data da perícia judicial.

Na espécie, a perícia judicial concluiu que o segurado necessita do prazo de 180 dias para o restabelecimento de sua capacidade laborativa, tendo as instâncias ordinárias fixado o início desse prazo a partir de sua efetiva implantação, com pagamento dos valores atrasados desde a DER.

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos apresentados nos autos, **concluiu nos seguintes termos:**

O presente caso é de fácil deslinde, pois já é entendimento pacificado nesta TR de que o prazo de recuperação do quadro incapacitante da parte autora, estimado pelo perito judicial e nesta situação de cento e oitenta dias (promovente de 39 anos e apanhador de aves, portador de cervicalgia e outros transtornos especificados de discos intervertebrais, que a incapacitam para o exercício de suas atividades habituais – anexo nº 14), deve ter seu marco inicial de contagem a partir da data da efetiva implantação do benefício, primeiramente, para não gerar qualquer prejuízo a autora que teve seu pedido reconhecido em juízo mesmo com a antecipação da tutela, como também para que ela se submeta ao tratamento indicado pelo expert e, por conseguinte, possa manter a sua subsistência e a de sua família com o valor do benefício percebido. (grifei)

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, **por entender** que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da 6.^a TR/SP:

A propósito das condições de saúde do autor, apontou o perito que ele está total e temporariamente incapaz, em virtude de esquizofrenia paranoide, CID10, F20.0. Consoante o laudo, é susceptível de recuperação ou reabilitação profissional e deve ser reavaliado em um ano contado da data da perícia médica, realizada em 06/07/2016. Comprovada, portanto, a incapacidade exigida pela Lei n. 8.213/91, o restabelecimento do benefício deve ser deferido. Em face do prazo de recuperação previsto no laudo médico, a DCB será 06/08/2017. (Processo n.º 0000838-11.2016.4.03.6321, relator o Juiz Federal Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, julgado no dia 08/08/2017) (grifei)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento posto no acórdão paradigma.

A controvérsia reside no seguinte ponto: “a partir da regra constante do art. 60, §9.º, da Lei n.º 8.213/91, saber se, para fins de fixação da DCB do auxílio-doença concedido judicialmente, o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial deve ser computado a partir da data de sua efetiva implantação ou da data da perícia judicial.”

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0500881-37.2018.4.05.8204/PB**

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: WALDIR DE SOUZA

EMENTA

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA.
FIXAÇÃO DA DCB. PRAZO DE RECUPERAÇÃO
ESTIMADO PELO PERITO JUDICIAL. CÔMPUTO A
PARTIR DA DATA DA PERÍCIA OU DA EFETIVA
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DEMANDA
REPETITIVA. INCIDENTE CONHECIDO E AFETADO
COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E AFETAR o tema como representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: “a partir da regra constante do art. 60, §9.º, da Lei n.º 8.213/91, saber se, para fins de fixação da DCB do auxílio-doença concedido judicialmente, o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial deve ser computado a partir da data de sua efetiva implantação ou da data da perícia judicial.”.

Brasília, 12 de dezembro de 2019.

BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

Juiz Relator